

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5265/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงใหม่
เจ้าหนี้
ธนาคาร ทหาร ไทย จำกัด
บริษัท เชียงใหม่ พี อาร์ กรุ๊ป จำกัด กับ
พวก

โจทก์
โจทก์
โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 243

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 94, มาตรา 153

ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าหนี้
อันดับ 2 ตามบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 1331 ลูกหนี้ได้กระทำแทน "ฝ่ายยิงปืน
สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่" ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
ลูกหนี้ที่ 2 ไม่ได้กระทำในฐานะส่วนตัว จึงไม่ต้องรับผิดชอบในมูลหนี้ดังกล่าว เจ้าหนี้
อุทธรณ์ว่า ลูกหนี้ที่ 2 เปิดบัญชีในนามส่วนตัวและเป็นมูลหนี้ที่ลูกหนี้ที่ 2 ต้องรับผิดชอบ
ในฐานะส่วนตัวทั้งสิ้น คดีจึงมีปัญหาลักษณะชั้นอุทธรณ์แต่เพียงว่า มูลหนี้อันดับ 2 ลูกหนี้ที่
2 ต้องรับผิดชอบในฐานะส่วนตัวหรือไม่เท่านั้น การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 กลับไปหยิบยก
ข้อเท็จจริงขึ้นวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานของเจ้าหนี้ฟังไม่ได้ว่าลูกหนี้ที่ 2 ยังเป็นหนี้
เจ้าหนี้อยู่แต่อย่างใด จึงเป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนอกเหนือไปจากข้อที่เจ้าหนี้ยก
ขึ้นอ้างในฟ้องอุทธรณ์ ทั้งมิใช่เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 จะหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้เองแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใด
ยกขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 จึงไม่ชอบ

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้ (จำเลย) ทั้งสองเด็ดขาด ธนาคารทหารไทย จำกัด เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ 2 รวม 2 อันดับอันดับ 1 หนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีตามบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเลขที่ 0444 - 7 พร้อมดอกเบี้ยเป็นเงิน 156,411.80 บาทอันดับ 2 หนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีตามบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเลขที่ 1331 - 5 พร้อมดอกเบี้ยเป็นเงิน 184,850.51 บาทรวมหนี้ 2 อันดับ เป็นเงิน 341,262.31 บาทปรากฏตามบัญชีท้ายคำขอรับชำระหนี้และเอกสารที่เจ้าหนี้อ้างส่ง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดตรวจคำขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 104 แล้ว ไม่มีเจ้าหนี้รายใดโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้รายนี้ ส่วนลูกหนี้ที่ 2 หลบหนีอยู่ระหว่างหมายจับของศาล

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วเสนอความเห็นต่อศาลว่าควรให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ในมูลหนี้อันดับที่ 1 จำนวน 156,411.80 บาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ 2 ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 130 (8) ได้ตามขอ โดยมีเงื่อนไขและให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ในมูลหนี้อันดับ 2 เสียทั้งสิ้น

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เจ้าหนี้อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

เจ้าหนีฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาสู่ศาลฎีกาว่า เจ้าหนีมีสิทธิได้รับชำระหนี้อันดับ 2 ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีตามบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเลขที่ 1331 - 5 พร้อมดอกเบี้ยจากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ที่ 2 หรือไม่เพียงพอ เห็นสมควรวินิจฉัยในปัญหาที่เจ้าหนีฎีกาเป็นข้อกฎหมายก่อนว่าในชั้นอุทธรณ์เจ้าหนีเป็นแต่อุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ยกคำขอรับชำระหนี้ในมูลหนี้อันดับ 2 ตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงว่าลูกหนี้ที่ 2 ต้องรับผิดชอบในมูลหนี้ดังกล่าวเป็นส่วนตัวหรือไม่ แต่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 กลับนำเช็คเอกสารหมายเลข จ.19 และทะเบียนเงินกู้เอกสารหมายเลข จ.21 มาวินิจฉัยว่าเจ้าหนีเพียงแต่ส่งเช็คตามเอกสารหมายเลข จ.19 และทะเบียนเงินกู้เอกสารหมายเลข จ.21 เป็นหลักฐานเท่านั้นจำนวนเงินที่ลูกหนี้ที่ 2 จะมีอยู่หรือไม่ ก็ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดทั้งเจ้าหนีก็หาได้ส่งหลักฐานทางบัญชีของบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเลขที่ 1331 ไม่ พยานหลักฐานของเจ้าหนีจึงรับฟังไม่ได้ว่าลูกหนี้ที่ 2 ยังเป็นหนี้เจ้าหนี ซึ่งเป็นการวินิจฉัยนอกเหนือจากข้อที่เจ้าหนียกขึ้นอ้างในอุทธรณ์เป็นการไม่ชอบนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงตามความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าหนี้อันดับ 2 ตามบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 1331 ลูกหนี้ที่ 2 ได้กระทำการ "ฝ่ายยิงปืนสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่" ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ลูกหนี้ที่ 2 ไม่ได้กระทำในฐานะส่วนตัว จึงไม่ต้องรับผิดชอบในมูลหนี้ดังกล่าวเจ้าหนีอุทธรณ์คัดค้านว่า ลูกหนี้ที่ 2 เปิดบัญชีดังกล่าวในนามส่วนตัวและเป็นมูลหนี้ที่ลูกหนี้ที่ 2 ต้องรับผิดชอบในฐานะส่วนตัวทั้งสิ้นคดีจึงมีปัญหาในชั้นอุทธรณ์แต่เพียงว่า มูลหนี้อันดับ 2 ลูกหนี้ที่ 2 ต้องรับผิดชอบในฐานะส่วนตัวหรือไม่เท่านั้น การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 กลับไปหยิบยกข้อเท็จจริงขึ้นวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานของเจ้าหนีฟังไม่ได้ว่า ลูกหนี้ที่ 2 ยังเป็นหนี้เจ้าหนีอยู่แต่อย่างใดจึงเป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนอกเหนือไปจากข้อที่เจ้าหนียกขึ้นอ้างในฟ้องอุทธรณ์ทั้งมิใช่เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ศาล

อุทธรณ์ภาค 2จะหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้เองแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดยกขึ้นอ้างในชั้น
อุทธรณ์ คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 จึงเป็นการไม่ชอบ

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้ศาลอุทธรณ์ภาค 2พิจารณาและ
พิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(จิระ บุญพจนสุนทร-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สมิทธิ วราอุบล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>